

1502249-25.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2196127/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19148438 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1701/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2196127 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502249-25.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502249-25.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2196127/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19148438 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1701/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2196127 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1701/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRYAN WAGNER RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 18h05min, na Rua Antônio De Luca, nº 500, Jardim Alvorada, na cidade e comarca de Limeira, BRYAN WAGNER RODRIGUES, qualificado a fls. 13, trazia consigo, para fins de tráfico, 136 flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total aproximadamente 63,51 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local supracitadas, BRYAN WAGNER RODRIGUES se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários

públicos (Policiais Militares) competentes para executá-lo.

Denúncia instruída por inquérito policial iniciado por prisão em flagrante, e recebida em 22 de outubro de 2021. (fls.140/141).

Auto de exibição e apreensão (fls. 13).

Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.18/20).

O acusado apresentou defesa prévia de fls. 133/134.

Laudo pericial definitivo de fls. 136/138.

Realizada audiência de instrução e julgamento na data de 12 de janeiro de 2022 colheu-se o depoimento de duas testemunhas de acusação.

Realizada audiência em continuação na data de 25 de janeiro de 2022 colheu-se o depoimento de uma testemunha de defesa, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado.

O Ministério Público apresentou memoriais escritos de fls. 212/216 pleiteando a procedência da ação para condenar o acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais de fls. 224/233 suscitando, preliminarmente, nulidade pela não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas. Isto porque, como detalhadamente justificado na decisão de fls. 58/61 a prisão do acusado foi apreciada pela autoridade judicial no referido prazo, somente não tendo se realizado a audiência em virtude da normativa vigente na ocasião quanto à dispensa do ato em razão do agravamento da pandemia de Covid-19, vejamos trecho da referida decisão:

"Em face das diversas determinações oriundas do TJSP visando, especificamente, resguardar e diminuir o perigo de contágio na pandemia de COVID-19 (Coronavírus) que vem se alastrando pelo País, bem como considerando-se a Recomendação CNJ 62/2020 que dispensou a realização de audiências de custódia, analiso o presente auto, dispensada a apresentação do custodiado."

Além disto, a questão atinente à não realização da audiência de custódia nestes autos já apreciada em sede de Habeas Corpus pelo Supremo Tribunal Federal, sendo determinada a realização da audiência posteriormente, o que foi devidamente cumprido pelo juízo, conforme termo de audiência de fls. 183.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou plenamente demonstrada pelo Auto de exibição e apreensão de fls. 13, Auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.18/20), pelo laudo definitivo de substância entorpecente de fls. 136/138, bem, como, pela prova oral amealhada.

A autoria delitiva está satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado, o acusado negou a prática delitiva. Afirmou que as drogas apreendidas não lhe pertenciam e que o dinheiro que trazia consigo havia pegado emprestado com seu amigo Vanderlei.

A testemunha Nicola Nadotti, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de traficância, avistaram Bryan no meio da rua, sendo que ao ver a viatura ele correu para a calçada e dispensou dois invólucros pretos no solo. Bryan empreendeu fuga a pé, mas foi alcançado em uma área de mata. Ao ser abordado ele ofereceu resistência e os policiais sofreram algumas lesões. Em busca pessoal foi encontrado R\$ 110,00 no bolso da bermuda do réu. Os dois invólucros continham 136 flaconetes de cocaína. Contou que, na tentativa de se desvencilhar dos policiais, em meio às agressões do acusado ambos caíram em um barranco. Sofreu escoriações nas mãos. Ao ser indagado sobre a droga, o réu afirmou que estava no tráfico porque seu filho estava doente.

A testemunha Luís Ricardo Molina, também policial militar, prestou declarações uníssonas com o quanto declarado por seu colega de farda, versões estas que se

mostraram harmônicas desde a fase inquisitiva.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

De outra sorte, a testemunha Vanderlei não presenciou a abordagem policial, limitando-se a confirmar que havia emprestado a quantia de R\$100,00 ao acusado. Desse modo, tenho bem delineada a autoria delitiva por parte do acusado, vez que flagrado com expressiva quantidade de entorpecentes (mais de cem flaconetes de cocaína). Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação de André nas penas do art. 33, caput da Lei 11.333/2006.

Isto posto, passo a individualizar e quantificar a pena do acusado.

Em primeira fase não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal para o delito de tráfico e 2 meses de detenção para o delito de resistência.

Em segunda fase, sem alterações.

Em terceira fase, sem alterações, visto não atender o réu aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, vez que já condenado anteriormente por delito da mesma natureza.

Por estas razões, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão, 2 meses de detenção e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal. Considerando o crime pelo qual condenado, equiparado a hediondo, a quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, visto que não atendidos os requisitos legais previsto nos art. 44 e art. 77, respectivamente, do

Código Penal.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Ademais o tráfico de drogas é crime que vem castigando a sociedade. Por não necessitar de planejamento ou outros meios que não a simples posse da droga, permite ao envolvido, caso solto, voltar à traficância de imediato. O direito de recurso em liberdade, no caso concreto, atenta contra o conceito de manutenção da ordem pública.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu BRYAN WAGNER RODRIGUES como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006 e no art. 329 do CP, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, 2 meses de detenção e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO, sem direito a recurso em liberdade.

Recomende-se o réu à prisão em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento de custas, no valor de 100 UFESPs, bem como despesas processuais.

Por fim, determino a perda dos valores apreendidos em favor da União nos termos da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

Limeira, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA